Un juez corrió de madrugada

La suspensión en el juicio de amparo: de dónde viene, cómo se pide, cuánto cuesta y dónde termina

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 29 de octubre de 2026

RESUMEN

Un juicio de amparo tarda meses; algunos daños llegan mañana. A partir de la carrera del juez Rafael de Zayas Enríquez en Veracruz (1879), esta lectura explica cómo la suspensión pasó de congelar a devolver y a adelantar la protección sin agotar la materia del juicio; sus vías, la provisional y la definitiva, los recursos, la garantía y la contragarantía con un ejemplo de desalojo, y los candados de 2024 a 2026.

PALABRAS CLAVE suspensión del acto reclamado · materia del juicio · suspensión de oficio y de plano · suspensión provisional y definitiva · apariencia del buen derecho · tutela anticipada · efectos restitutorios · reversibilidad · garantía y contragarantía · queja y revisión · desobediencia · Ley de Amparo de 2025

IDEAS CLAVE

- La suspensión no decide quién tiene la razón: fija cómo quedan las cosas para que la sentencia todavía sirva cuando llegue.
- Primero sólo congelaba; desde 2013 también puede restituir y adelantar la protección, si es jurídica y materialmente posible.
- Su límite es la reversibilidad: lo concedido debe poder deshacerse si el quejoso pierde.
- Si puede dañar a un tercero, exige garantía; la contragarantía no se admite cuando restituir sería en extremo difícil, como en un desalojo.

ÍNDICE

1 Introducción: Veracruz, 1879 2
2 Qué es la suspensión 2
3 Antecedentes: hábeas corpus, Rejón y la leva 3
4 De congelar a devolver y a adelantar 4
5 El límite: no agotar la materia del juicio 5
6 Tres vías para obtener la suspensión 6
7 Provisional y definitiva 7
8 Recursos y desobediencia 7
9 Garantía y contragarantía 8
10 Los candados de 2024 a 2026 9
11 Conclusión: cualquier hora es hábil 10
Glosario 10
Preguntas para el repaso 11
Fuentes 11

Introducción: Veracruz, 1879

En la madrugada del 25 de junio de 1879, en el puerto de Veracruz, el gobernador y comandante militar del estado hacía fusilar sin juicio, en el cuartel del 23.º Batallón, a un grupo de presos acusados de conspirar. El juez de distrito, Rafael de Zayas Enríquez, lo relató tres días después a la Suprema Corte:

INFORME JUDICIAL, 1879

Rafael de Zayas Enríquez, juez de distrito, a la Suprema Corte, Veracruz, 28 de junio de 1879

«En la madrugada del 25 del que cursa fuí llamado violentamente por un vecino que en nombre de la humanidad me rogaba acudiese al cuartel del Batallon núm. 23 en el que estaba haciendo fusilar á multitud de individuos el Gobernador del Estado. Sin atender á más, ni fijarme siquiera en quién me llamaba, á medio vestir, corrí al lugar indicado [...].»

«[...] exigí que se pusieran á mi disposicion á los presos civiles y militares [...].»

NOTA Ortografía del original (copia certificada). El juez pedía a la Corte medidas que garantizaran a los ciudadanos, «ya que no la libertad, al ménos la vida».

Proceso instruido por la Segunda Sección del Gran Jurado..., México, 1880, Anexo 1, pp. 26-31 [1]

Cuando llegó, nueve hombres habían sido fusilados. Quedaban presos tres civiles —Ricardo Suárez, Luis Galinié y el práctico del puerto Jacinto Carmona— y dos oficiales. El gobernador prometió liberar a los civiles, y los tres vivieron [1].

> **PRECISIÓN** La frase con que se recuerda el episodio —que esos hombres «quedaban bajo el amparo y protección de la Justicia de la Unión»— no está en los documentos de 1879: es el resumen que hizo Miguel Alessio Robles del relato que el juez publicó en 1919 [2]. De ese relato tardío es también la afirmación de que los tres iban a ser fusilados.

La pregunta que deja el episodio recorre esta lectura: si un juicio tarda meses y el daño se consuma en horas, ¿cómo llega la justicia a tiempo?

Qué es la suspensión

La suspensión es la medida cautelar del juicio de amparo. Mientras el juez decide si el acto de autoridad es constitucional, ordena cómo deben quedar las cosas para que la sentencia todavía tenga algo que proteger: si la casa ya se demolió o la persona ya fue deportada, ganar el amparo sirve de poco.

LEY Ley de Amparo, art. 147, primer párrafo (texto vigente) [3]

«En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.»

La suspensión no dice quién tiene la razón. El Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte lo explicó en 1996: como medida cautelar, sus presupuestos son «la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora», y la decisión sobre ella «no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis» [4]. La Constitución exige al juez «un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social» (art. 107, fr. X) [5].

Antecedentes: hábeas corpus, Rejón y la leva

La *Habeas Corpus Act* inglesa de 1679 obligó al carcelero a presentar el cuerpo del preso ante el juez «within Three dayes» y a certificar «the true causes of his Detainer or Imprisonment» [6]. En Yucatán, la exposición de motivos del proyecto constitucional de 1840, atribuida a Manuel Crescencio Rejón, justificó el amparo porque las responsabilidades exigidas a los funcionarios «sólo darían por resultado la aplicación de una pena a los transgresores de la ley, y jamás la reparación completa del agravio a la persona ofendida» [7]. El primer amparo yucateco que se conoce mostró que también hay que llegar a tiempo: en 1842, en Campeche, Esteban Valay alegó haber sido detenido sin orden de juez competente; el juez resolvió «no ha lugar a lo pedido por los ocurrentes», y en febrero de 1843 Valay fue descubierto en su escondite y asesinado [8].

Ignacio L. Vallarta, presidente de la Suprema Corte, escribió en 1881 que hay casos en que, antes de todo trámite, debe asegurarse la materia del juicio «á fin de que la sentencia no sea despues estéril y nugatoria», y ante una condena a muerte fue tajante: «Seguir el juicio para amparar un cadáver, seria tan estéril como ridículo» [9]. La urgencia tenía nombre: la leva. Sólo en 1875 llegaron a la Corte 681 amparos contra la consignación forzosa a las armas [10]. En 1878 un juez de la capital decretó «desde luego» la suspensión a favor de Jesús Rosales, tomado de leva, y mandó liberarlo; el coronel no lo hizo, y el 17 de septiembre la Corte confirmó el amparo porque se había violado el artículo 5.º de la Constitución. Vallarta, sin embargo, votó contra el auto que ordenaba la libertad: no creía que la suspensión pudiera restituirla antes del juicio [11]. La ley de 1882 permitió pedir la suspensión «aun por telégrafo» y castigó con prisión al juez que no la decretara contra una condena a muerte [12].

De congelar a devolver y a adelantar

El siglo de congelar

Durante casi todo el siglo XX, la suspensión sólo paralizaba lo que aún no ocurría. En 1941 la Primera Sala la negó contra un establecimiento ya clausurado porque «no tiene efectos restitutorios» [13]. El cambio vino de la teoría cautelar de Piero Calamandrei, para quien basta prever la sentencia favorable «según un cálculo de probabilidades» [14]. En 1993 un tribunal colegiado, con ponencia de Genaro David Góngora Pimentel, advirtió que medidas como levantar una clausura ya ejecutada llevan «implícito un adelanto de la efectividad de la sentencia de fondo» [15], y en 1996 el Pleno lo hizo jurisprudencia [4]. La reforma de octubre de 2025 exige que ese análisis se haga «de forma expresa y justificada» (art. 128) [3].

Devolver

La Ley de Amparo de 2013 añadió la frase decisiva: el juez, «de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria» (art. 147, segundo párrafo) [3].

Algunos jueces se habían adelantado. El 26 de septiembre de 2011, en Zapotlanejo, Jalisco, se ejecutó el lanzamiento de una casa para cumplir un juicio mercantil contra quien la había dado en comodato a sus ocupantes —una mujer y unos menores de edad—, que no habían sido oídos. El juzgado federal concedió la suspensión para devolverles la posesión mientras durara el amparo y el tribunal colegiado confirmó, pese a que la financiera tercera perjudicada alegaba que un acto consumado no admite efectos restitutorios [16]. Al resolver la contradicción con un tribunal de Nuevo León, la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte fijó en 2016:

> **JURISPRUDENCIA** 1a./J. 21/2016 (10a.), Primera Sala, registro digital 2011829 [17]
>
> «[…] puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material […] constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional […].»

La ejecutoria pone ejemplos de impedimento: que el bien se haya destruido, expropiado o «transmitido a un tercero no condicionado a las resultas del juicio de amparo» [16].

Adelantar

En 2020 el Pleno de la anterior integración reconoció que, «de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de "tutela anticipada"», porque «la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene» [18]. Cuatro casos muestran su alcance:

- **La luz.** En la Ciudad de México la Comisión Federal de Electricidad no reconectaba el servicio de una persona pese a la orden de la Profeco; el juez negó la suspensión por tra-

tarse de una abstención, y el tribunal colegiado la concedió para restablecer el suministro [19,20]. Para la Primera Sala, la naturaleza omisiva del acto «es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no» [21].

- **El medicamento.** Los padres de una niña de Nuevo León con una enfermedad neuromuscular grave pidieron un fármaco que, según la demanda, sólo era recomendable antes de que cumpliera dos años, el 14 de enero de 2020 [22]. El 10 de junio de 2020 la Segunda Sala resolvió que, con la suspensión provisional, los médicos de la institución deben revisar «de inmediato» si es el mejor tratamiento y, si lo es, «la Institución debe otorgarlo de inmediato», siempre que tenga registro sanitario [23].
- **La vacuna.** El 27 de enero de 2022 un juez de Chihuahua ordenó girar en cuarenta y ocho horas las instrucciones para vacunar contra la covid-19 a un niño de seis años. Planteó el dilema así: o se protege anticipadamente la salud, «incluso, a riesgo de que quede sin materia la sentencia del juicio de amparo», o se expone la salud y la vida de los menores; «La respuesta es obvia» [24]. El tribunal colegiado fijó jurisprudencia: procede «con efectos de tutela anticipada o anticipatoria» [25].
- **Los árboles.** En Durango se derribaron árboles de un parque lineal para construir un puente elevado. La Primera Sala ordenó en 2023, «como medida de recomposición ambiental», verificar «la reforestación con árboles suficientes» [26], y sostuvo que la suspensión ambiental «debe servir como un auténtico mecanismo que permita prevenir, mitigar y reparar los daños al medio ambiente» [27].

> **PRECISIÓN** Las contradicciones de tesis fijan reglas; no resuelven los casos de origen. No consta si la niña recibió el fármaco que pedía, ni si el niño fue vacunado por la suspensión, ni si la reforestación se cumplió [22,24,26].

EFECTO	QUÉ HACE	EJEMPLO
Conservativo	Mantiene las cosas como están	Impedir una clausura que aún no se ejecuta
Restitutorio	Devuelve provisionalmente lo perdido	La casa de Zapotlanejo; la luz
Anticipatorio	Adelanta la protección pedida	El medicamento, la vacuna, la reforestación

El límite: no agotar la materia del juicio

Si la suspensión puede devolver y adelantar, ¿qué queda para la sentencia? La Segunda Sala de la anterior integración respondió en 2023 con una regla de reversibilidad:

JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2023 (11a.), Segunda Sala, registro digital 2026730 [28]

«[…] la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo.»

Que los efectos de la suspensión coincidan con los de una sentencia favorable «no es una razón suficiente para negar» la medida [28]. En uno de los casos de origen se permitió a una mujer ofrecer pruebas en la investigación patrimonial de su cónyuge: si perdía, bastaba con no tomarlas en cuenta. Lo irreversible, dice la ejecutoria, es dar acceso a datos personales: si después se niega el amparo, «no se podrá retrotraer el efecto de la suspensión pues el quejoso ya tuvo acceso a la información» [29]. Hay un segundo límite: la medida no puede «constituir» derechos que la persona no tenía antes de la demanda (art. 131) [3].

La vacuna es el caso difícil: no se puede devolver, y aun así se ordenó, con el riesgo expreso de dejar sin materia el juicio [24]. Puede leerse como una excepción justificada por la vida y la salud, o como una tensión que la regla de 2023 no resuelve del todo.

Tres vías para obtener la suspensión

De oficio y de plano. La vía que nació en 1879 está hoy en el artículo 126: la suspensión «se concederá de oficio y de plano» cuando se trate de actos que importen «peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas» o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, «así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales», y se decreta «en el auto de admisión de la demanda» [3]. Nadie tiene que pedirla y se decide sin incidente. La demanda puede presentarse «en cualquier día y hora» y «cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión» (art. 20); puede promoverla «cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad», y en la desaparición forzada el juez tiene «un término no mayor de veinticuatro horas» para dictarla (art. 15) [3]. La leva sigue en la ley: la de 1936 no la incluía entre los supuestos de suspensión de oficio; la de 2013 la hizo expresa [30,3].

De oficio por vía incidental. El juez abre el incidente sin petición en la extradición y ante todo acto que, «si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir» (art. 127) [3]. Por esta vía, resolvió el Pleno de la anterior integración en 2022, debía tramitarse la suspensión para vacunar a adolescentes, porque la falta de vacuna no implica por sí misma peligro de perder la vida [31].

A petición de parte. Es la vía común. Desde octubre de 2025, el artículo 128 exige cuatro requisitos: que el acto exista o sea inminente; el «interés suspensional», acreditado «aunque sea de manera indiciaria»; que la concesión «no causa un daño significativo a la colectividad», y la apariencia del buen derecho, «sin que ello implique prejuzgar sobre el

fondo del asunto». El artículo 129 enumera diecisiete supuestos en que la suspensión se considera contraria al interés social. Se puede pedir «en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria» (art. 130) [3].

Provisional y definitiva

La suspensión que se pide llega en dos tiempos. Primero, el juez dicta un auto en el que concede o niega la provisional y «fijará los requisitos y efectos de la medida», cita a la audiencia incidental «dentro del plazo de cinco días» y pide a la autoridad un informe previo «dentro del plazo de cuarenta y ocho horas» (art. 138). La medida surte efectos «desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido» (art. 136). En la audiencia resuelve la definitiva, que dura hasta que termina el juicio; sólo se admiten las pruebas documental y de inspección judicial, salvo la testimonial en los casos del artículo 15 (art. 143). Un hecho superveniente permite modificarla o revocarla (art. 154) [3].

En el amparo directo, contra sentencias que ponen fin al juicio, la suspensión la decide la propia autoridad responsable «en el plazo de veinticuatro horas» (art. 190); en materia penal, «de oficio y de plano» (art. 191) [3].

Obtener la suspensión no es ganar el amparo: es «un beneficio transitorio» [28]. Si la sentencia niega la protección, se permite «la continuación de los efectos del acto reclamado» [17].

Recursos y desobediencia

RESOLUCIÓN	RECURSO	PLAZO	PARA RESOLVER
Suspensión de plano o provisional	Queja (art. 97, fr. I, inc. b)	Dos días hábiles (art. 98)	48 horas desde que llegan las constancias (art. 101)
Admisión de fianzas o contrafianzas	Queja (art. 97, fr. I, inc. c)	Cinco días (art. 98)	40 días (art. 101)
Suspensión definitiva, incluida la garantía	Revisión (art. 81, fr. I, inc. a)	Diez días (art. 86)	Regla general (art. 92)
Suspensión en amparo directo	Queja (art. 97, fr. II, inc. b)	Cinco días (art. 98)	40 días (art. 101)

Los recursos del incidente los resuelve un tribunal colegiado (art. 155) [3]; contra la definitiva procede la revisión «aun cuando sólo se impugne la garantía» [32].

Si la autoridad no obedece, el juez puede hacer cumplir la suspensión (art. 158) y, mediante el incidente por exceso o defecto, requerirla para que cumpla en veinticuatro horas, con el apercibimiento de denunciarla ante el Ministerio Público de la Federación, es decir, el fiscal federal (arts. 206-209); el Pleno de la anterior integración extendió ese incidente a la provisional [33]. La Constitución ordena sancionar penalmente a la autoridad desobediente (art. 107, fr. XVII) [5], y la ley impone «tres a nueve años de prisión» a quien

«No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado» (art. 262). La ley conserva la otra cara de 1882: de tres a siete años al juez que dolosamente no suspenda un acto que ponga en peligro la vida, entre otros, si éste se ejecuta (art. 266) [3].

Garantía y contragarantía

Cuando la suspensión puede dañar a un tercero, se paga:

> **LEY** Ley de Amparo, arts. 132 y 133 [3]
>
> Art. 132: «[…] la persona quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.»
>
> Art. 133: «La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si la o el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan a la persona quejosa […]. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.»

La contragarantía debe cubrir también el costo de la garantía del quejoso, como la prima de la fianza (art. 134). Si la garantía no se exhibe en cinco días, la suspensión deja de surtir efectos, aunque «mientras no se ejecute» puede exhibirse y la medida revive (art. 136) [3].

La garantía no es la deuda: responde por lo que el tercero deja de recibir «desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo» [34]. En amparo directo, el Pleno de la anterior integración fijó como regla general un lapso de seis meses [35]. Si se suspende una condena líquida, los daños se miden con la inflación (INPC) y los perjuicios con la tasa TIIE a 28 días [36]; para el amparo indirecto, la nueva integración precisó en 2026 que la inflación se toma por el tiempo probable del juicio [37]. En arrendamiento, la jurisprudencia de un tribunal colegiado de la Ciudad de México toma como daño las rentas que se dejen de percibir y, como perjuicio, sus intereses legales [38].

Un ejemplo con números

Una inquilina paga 15 mil pesos de renta. Deja de pagar cuatro meses y la sentencia de apelación le ordena desocupar y pagar 60 mil pesos. Promueve amparo directo y pide a la sala responsable que suspenda el desalojo. Con **tasas supuestas** (inflación de 2 % en el semestre; TIIE de 8 % anual), la garantía sería aproximadamente ésta [35,36,38,39]:

CONCEPTO	BASE	MONTO
Rentas que el dueño no cobrará en seis meses	15,000 × 6	$90,000.00
Interés legal (9 % anual) sobre esas rentas	mes por mes	$1,687.50
Inflación sobre las rentas vencidas	60,000 × 2 %	$1,200.00

CONCEPTO	BASE	MONTO
No cobrar ya las rentas vencidas (TIIE por medio año)	60,000 × 8 % × 6/12	$2,400.00
Garantía		**$95,287.50**

¿Puede el dueño ofrecer contragarantía para que el desalojo se ejecute? Tres tribunales colegiados han dicho que no, porque restituir sería «en extremo difícil»: aun con el amparo, el quejoso no sería restituido en el inmueble «por todo el tiempo que se le privó de él» [40]; el desalojo expone a las personas a «una situación de vergüenza» [41], y el bien puede pasar a terceros [42]. Uno de ellos sí admite la contragarantía para ejecutar las condenas «de tipo patrimonial, y cuantificables en dinero» [41]. Para cobrar ya los 60 mil pesos, el dueño garantizaría su devolución, los daños de la inquilina por seis meses con el mismo método (3,600) y el costo supuesto de la póliza de ella (2,500): unos **66,100 pesos**. Puede cobrar las rentas, pero no recuperar la casa mientras dure el amparo.

> **PRECISIÓN** El ejemplo es ilustrativo: las tasas y el costo de la póliza son supuestos, y el monto lo fija quien decide la suspensión. El criterio de las rentas obliga sólo en su circuito; otro colegiado sostuvo en 2006 lo contrario [43]. Sobre la contragarantía contra el lanzamiento no hay jurisprudencia de la Suprema Corte con la ley vigente: los tres criterios citados son tesis aisladas.

Los candados de 2024 a 2026

En junio de 2024 la ley prohibió los efectos generales de la suspensión contra normas generales y derogó el párrafo que permitía concederla por excepción dentro del catálogo del artículo 129 [44]; en septiembre, la prohibición subió a la Constitución [5]. Hoy el artículo 148 dice: «en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales». La reforma de octubre de 2025 cerró además materias concretas: contra el bloqueo de cuentas vinculado con recursos ilícitos «en ningún caso procederá la suspensión provisional» (art. 129, fr. XIV), y en la prisión preventiva oficiosa la suspensión «no podrá otorgarse con efectos distintos» a los legales (art. 166, fr. I) [3].

La nueva integración de la Suprema Corte, electa y en funciones desde el 1 de septiembre de 2025, ha resuelto en ambos sentidos. Declaró improcedente la suspensión provisional contra el sistema de carrera judicial [45]. El 12 de agosto de 2026, por mayoría de ocho votos, revocó una suspensión que ordenaba levantar el bloqueo de cuentas y abandonó la jurisprudencia 2a./J. 87/2019 [46]. Pero en febrero de 2026 decidió que procede la suspensión para ordenar el acta de nacimiento provisional de una persona menor de edad en acogimiento preadoptivo, porque, cuando está en riesgo su identidad, «su protección no puede estar sujeta a la espera de que se dicte la sentencia definitiva» [47]. La tutela anticipada sigue viva, y el artículo 126 no fue tocado [3].

> **PRECISIÓN** En el caso de las cuentas, la idea de que al suspender «se está adelantando la resolución definitiva» consta en el proyecto, no necesariamente en las razones de la mayoría; lo seguro es la revocación y el abandono del criterio [46].

Conclusión: cualquier hora es hábil

Cuatro reglas prácticas se desprenden de la ley: pedir la suspensión desde la demanda, aunque puede pedirse después (art. 130); acreditar con documentos la apariencia del buen derecho y la urgencia (art. 143); prever la garantía, que debe exhibirse en cinco días (art. 136), y contar los dos días hábiles de la queja contra la provisional (art. 98) [3].

En 1879 un juez tuvo que correr a medio vestir para llegar antes que los fusiles, y sólo pudo exigir que le entregaran a los presos. Hoy la ley dice que, cuando está en juego la vida, «cualquier hora será hábil» para tramitar la suspensión [3]. La suspensión no decide quién tiene la razón; hace que la razón todavía sirva cuando llegue. En una fórmula breve: el amparo da la razón; la suspensión da tiempo.

Glosario

Suspensión del acto reclamado
Medida cautelar del amparo que fija cómo quedan las cosas mientras se dicta sentencia, para conservar la materia del juicio.

Suspensión de oficio y de plano
La que el juez concede sin petición y sin incidente, en el auto de admisión, frente a los actos del art. 126.

Suspensión provisional y definitiva
La primera se decide al inicio, con lo que obra en autos; la segunda, en la audiencia incidental, y dura hasta que termina el juicio.

Apariencia del buen derecho
Probabilidad razonable de que el quejoso obtenga una sentencia favorable.

Peligro en la demora
Riesgo de que el daño se consume si se espera a la sentencia.

Tutela anticipada
Efecto de la suspensión que restablece provisionalmente el derecho o adelanta la protección pedida.

Reversibilidad
Condición de que lo concedido con la suspensión pueda deshacerse si se niega el amparo.

Garantía
Caución del quejoso para reparar los daños y perjuicios que la suspensión cause al tercero si pierde.

Contragarantía
Caución del tercero para que la suspensión quede sin efecto; no se admite si restituir sería en extremo difícil.

Preguntas para el repaso

1. ¿Por qué se dice que la suspensión no decide quién tiene la razón?
2. Distinga el efecto conservativo, el restitutorio y el anticipatorio con un ejemplo de cada uno.
3. Aplique la regla de la 2a./J. 22/2023 a la vacuna y al acceso a un expediente.
4. ¿En qué se distinguen la suspensión de oficio y de plano, la de oficio incidental y la de petición de parte?
5. Si la autoridad no cumple una suspensión provisional, ¿qué vías hay y qué consecuencias enfrenta?
6. En el ejemplo del desalojo, ¿por qué el dueño puede cobrar las rentas con contragarantía, pero no recuperar la casa?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Un juez corrió de madrugada. La suspensión en el juicio de amparo: de dónde viene, cómo se pide, cuánto cuesta y dónde termina», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 29 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 29 de octubre de 2026.

1. DOCUMENTO HISTÓRICO *Proceso instruido por la Segunda Sección del Gran Jurado con motivo de los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Veracruz la noche del 24 al 25 de junio de 1879*, México, 1880, Anexo 1, pp. 26-31. https://archive.org/details/procesointruidop00mier
2. DOCTRINA Miguel Alessio Robles, «Mátalos en caliente», en *Senderos*, p. 82, IIJ-UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2845/10.pdf
3. LEY Ley de Amparo vigente (última reforma, DOF 16 de octubre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf
4. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 15/96, Pleno, registro digital 200136. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/200136
5. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente (última reforma, DOF 7 de octubre de 2026), art. 107, fr. X y XVII. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
6. DOCUMENTO HISTÓRICO *Habeas Corpus Act*, 31 Car. II c. 2 (1679), *Statutes of the Realm*, vol. 5, pp. 935-938. https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol5/pp935-938
7. DOCTRINA Francisco José Paoli Bolio, *Yucatán. Historia de las instituciones jurídicas*, IIJ-UNAM, 2010, pp. 59-60. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3151/8.pdf
8. DOCTRINA José Ramón Narváez H., *Historia social de la defensa de los derechos en México*, SCJN, 2007, pp. 60-64. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/66402_0.pdf
9. DOCTRINA Ignacio L. Vallarta, *El juicio de amparo y el writ of habeas corpus*, México, 1881, pp. 166-168. https://archive.org/details/eljuiciodeampar00vallgoog
10. DOCTRINA Mario Ramírez Rancaño, «Ejército federal, jefes políticos, amparos, deserciones: 1872-1914», *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, 47, 2014. https://www.elsevier.es/es-revista-estudios-historia-moderna-contemporanea-mexico-97-articulo-ejercito-federal-jefes-politicos-amparos-S0185262014703342
11. DOCUMENTO HISTÓRICO Amparo de Jesús Rosales, Suprema Corte, 17 de septiembre de 1878, y voto de Vallarta, en *Cuestiones constitucionales*, t. I, 1894, pp. 81-88. https://archive.org/details/cuestionesconsti12vall

12. DOCTRINA Alejandro Morales Becerra, «Las leyes de amparo en el siglo XIX», *Revista de la Facultad de Derecho de México*, UNAM (ley de 1882, arts. 8 y 65). https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/28127/25398
13. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, Quinta Época, 22 de agosto de 1941, registro digital 326955. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/326955
14. DOCTRINA Piero Calamandrei, *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares* (1936), trad. 1945, p. 77, citado en una obra del IIJ-UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5472/5.pdf
15. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis I.3o.A 125 K, incidente en revisión 2233/93, registro digital 213282. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/213282
16. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, ejecutoria de la contradicción de tesis 255/2015, registro digital 26344. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/26344
17. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), registro digital 2011829. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011829
18. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), registro digital 2022619. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022619
19. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, ejecutoria de la contradicción de tesis 85/2018, registro digital 29276. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/29276
20. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis I.1o.A.3 K (10a.), queja 122/2013, registro digital 2004808. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004808
21. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), registro digital 2021263. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021263
22. SUPREMA CORTE SCJN, Segunda Sala, ejecutoria de la contradicción de tesis 517/2019, registro digital 29523. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/29523
23. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), registro digital 2022231. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022231
24. TRIBUNAL COLEGIADO Ejecutoria de la queja 258/2022 (transcribe el acuerdo de 27 de enero de 2022, amparo 160/2022), registro digital 30854. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/30854
25. TRIBUNAL COLEGIADO Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 K (11a.), registro digital 2025172. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025172
26. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, ejecutoria de la revisión en incidente de suspensión 1/2022, 12 de abril de 2023, registro digital 32005. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/32005
27. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 193/2023 (11a.), registro digital 2027846. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027846
28. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), registro digital 2026730. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026730
29. SUPREMA CORTE SCJN, Segunda Sala, ejecutoria de la contradicción de criterios 338/2022, párr. 119, registro digital 31535. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/31535
30. LEY Ley de Amparo de 1936 (abrogada), art. 123. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lamp/LAmp_abro.pdf
31. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 6/2022 (11a.), registro digital 2025292. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025292
32. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 2a./J. 160/2015 (10a.), registro digital 2010804. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010804
33. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 4/2024 (11a.), registro digital 2028736. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028736
34. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 61/2004, registro digital 180238. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/180238
35. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 35/2018 (10a.), registro digital 2018983. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018983
36. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), registro digital 2008219. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008219
37. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 12/2026 (12a.), registro digital 2031873. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031873
38. TRIBUNAL COLEGIADO Jurisprudencia I.9o.C. J/4 C (10a.), registro digital 2023120. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023120
39. LEY Código Civil Federal, art. 2395 (interés legal del 9 % anual). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf
40. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis VI.2o.C.54 C (10a.), registro digital 2007592. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007592
41. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis I.12o.C.87 C (10a.), registro digital 2017686. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017686
42. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis XV.4o.1 C (11a.), registro digital 2025317. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025317
43. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis I.10o.C.56 C, registro digital 174498. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174498
44. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 14 de junio de 2024, reforma a los arts. 129 y 148 de la Ley de Amparo. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5730585&fecha=14/06/2024
45. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 2/2025 (12a.), registro digital 2031441. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031441
46. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, revisión en incidente de suspensión 1/2026, 12 de agosto de 2026 (proyecto), y nota de abandono en la 2a./J. 87/2019 (registro digital 2019978). https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019978
47. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 178/2026 (12a.), registro digital 2032608. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032608